

입찰 및 구매·계약 관리 실태점검 특정감사 결과 보고

2025. 9.

한국장학재단
감 사 실

[붙임] 처분요구서 8부. 끝.

I. 감사 실시개요

1. 요약

1) 감사목적

- ☐ 입찰 및 구매·계약 관리의 공정성과 투명성을 제고하고, 불필요한 예산 집행 근절 등 건전한 계약질서 확립

2) 감사종류 및 감사대상 부서

- ☐ 감사종류: 특정감사
- ☐ 감사대상: 전 부서

3) 감사범위 및 대상기간

- ☐ 감사범위: 재단 입찰 및 구매·계약(공사, 용역, 물품 등) 분야 전반에 걸친 운영 실태 및 관련 규정 준수사항 점검
- ☐ 감사대상기간: 2022. 1. 1. ~ 2025. 3. 31.

4) 감사기간 및 감사인

감사기간	감 사 인
2025. 5. 19.(월). ~ 5. 23.(금)(5일간)	○○○(감사반장), ●●●, ◎◎◎, ◇◇◇
2025. 7. 21.(월)(1일 추가)	○○○(감사반장), ●●●, ◆◆◆, ◇◇◇

5) 감사 중점사항 및 역할 분담

감사 중점사항	담당자	비고
• 입찰 및 구매·계약 관리 실태 전반	○○○	감사반장
• 입찰 및 구매·계약 관련 법령 및 규정 준수 여부	●●●	감사인
• 입찰 및 구매·계약 업무 관리 적정성	◎◎◎	
• 불공정 계약행위 방지를 위한 제도 운영 적정성	◆◆◆	
	◇◇◇	

※ 공공감사시스템을 통한 공공기관 감사 우수사례(방법론 및 감사기법) 적극 활용

2. 감사 배경·목적

재단은 계약 업무를 수행함에 있어 계약의 투명성과 공정성을 확보하고 청렴한 계약문화를 정착하고 사회적 가치를 실현하기 위한 정부의 지침 등을 준수할 필요가 있다. 이를 위해 재단의 입찰 및 구매·계약(공사, 용역, 물품 등) 분야 운영 실태 전반을 중점적으로 점검하여 관련 규정 및 계약기준 준수 여부와 불공정 계약행위 근절을 위한 관리체계 등을 확인하고자 이번 특정 감사를 실시하게 되었다.

3. 감사 중점·대상

이번 감사는 2022년부터 2025년 3월까지 재단의 입찰 및 구매·계약(공사, 용역, 물품 등) 업무 전반을 대상으로 하고, 특히 관련 법령 및 규정 준수 등을 점검하여 건전한 계약 질서 확립을 위한 사항을 점검하는데 감사 중점을 두었다.

[표] 중점 감사사항

구 분	주 요 내 용
계약 관련 법령 및 규정 준수	① 계약 및 입찰방법의 적정성 ② 계약대상자 결정 및 낙찰자 결정방법 등의 적정성 ③ 예비가격 기초금액 선정의 적정성 ④ 조달청 계약 의뢰 및 계약심의위원회 운영에 관한 사항 ⑤ 입찰공고기간의 적정성
계약업무 관리	① 계약관련 내규 및 각종 내부지침의 적정성 ② 계약체결·이행·변경·종료의 적정성 ③ 계약 목적물 품질확보를 위한 관리감독 적정성
불공정 계약 행위	① 계약상대자의 권리 침해 및 발주자의 의무 전가 여부 ② 하도급 계약관리의 적정성

4. 감사실시 과정 및 결과 처리

이번 감사와 관련하여, 2025.5.19.부터 5.23.(5일 간)까지 감사인 4명이 주요 점검 사항에 대한 감사를 실시하였고, 제출된 관계부서의 의견에 대한 사실관계 조사와 타당성 검토를 위해 2025.7.21. 감사를 추가 실시하였다.

아울러 감사 결과 지적사항과 관련하여 2025.9.18. 감사 마감회의를 실시하였으며, 각 부서에서 제시한 의견을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2025.9.18. 감사심의회 의결로 감사 결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과

1. 총 평

입찰 및 구매·계약 관리 실태 특정감사 결과, 제안서평가 관리가 미흡하였고, 부정당업자와 수의계약을 체결하였으며, 제한경쟁입찰의 참가자격 제한이 부적정하게 수행되었고, 계약기간 자동연장을 특약으로 하는 계약을 체결하였으며, 계약기간 연장에 따른 채권보전조치를 소홀히 하였고, 수의계약 체결 제한 대상 확인 업무가 부적정하게 수행되었으며, 중소기업자간 경쟁 제품 직접생산 여부 확인 미흡과 일상감사 대상업무에 대한 절차를 누락한 것으로 확인되었다.

이에 따라 13건의 지적사항에 대해 통보 13건으로 처분 요구하였다.

이번 특정감사를 통하여 계약 관련 법령 및 규정을 미준수하는 사례가 빈번히 발생하고 있고, 이러한 점은 계약의 공정성과 투명성을 저해하는 요소가 될 수 있음을 확인하였다. 또한, 사회적 가치를 실현하고자 하는 정부 정책에 반하는 계약업무 수행으로 공익적 가치 실현에 부정적인 결과를 가져온다는 사실을 확인할 수 있었다.

재단은 향후 건전한 계약 질서 확립을 위하여 관련 제·규정과 법령에 따라 계약업무를 추진하여야 할 것이며, 특히 국가계약법·관로지원법 등 사회적 가치를 실현하고자 하는 정부 정책에 부합하는 방향으로 업무를 추진해야 할 것으로 판단된다.

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 명, 만 원)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	경고 (인원)	주의 (인원)	시정 (금액)	통보	현지 주의	현지 시정	통보 (모범)
건수	금액	인원									
13	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-

3. 지적사항 요약

(1) 제안서평가 관리 강화 필요: 통보

- ☐ □□□□부에서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 기획재정부 계약예규, 재단 내규 「제안서평가위원회 운영지침」 등에 따라 제안서평가를 실시하고 있음
- ☐ 「제안서평가위원회 운영지침」 제12조에 따르면 제안서에 대한 평가 항목·평가기준 및 배점한도는 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」 및 조달청의 예에 따라야 하고
 - 같은 지침 제10조에 따르면 간사는 모든 위원의 평가가 끝난 후 위원으로 하여금 평가 문서에 서명하도록 해야 함
- ☐ 그리고 매 제안서평가 실시 이전 □□□□부에서 생산하고 있는 「제안서평가 실시(안)」 문서에서는 평가항목 및 배점을 정하고 있고, 실시(안)에 정해진 평가기준에 따라 평가하도록 되어 있음
- ☐ 따라서 □□□□부는 제안서평가 진행 과정에서 위원들이 평가항목 및 배점, 평가 기준에 따라 평가하도록 관리해야 하고, 평가 마무리 이후 위원들이 평가표에 서명하도록 해야 함
- ☐ 그러나 □□□□부가 감사 대상 기간 동안 실시했던 제안서평가 과정에서 배점 초과 부여, 평가 기준 위반 점수 부여, 총괄표 점수 오기입, 서명 누락 등 총 22건의 오류가 발생함
- ☐ 그 결과 평가 순위 변동은 없었고, 제안서 평가장 신규 설치 이후 위원별 개인 PC를 통한 평가 전산화가 이뤄졌으나
 - 오류 검출을 위한 별도 조치가 없는 등 여전히 평가 오류 사례가 발생할 수 있을 것으로 보이므로 관리체계를 강화할 필요가 있음
- ☞ □□□□부장은 제안서평가 과정에서 오류가 발생하지 않도록 통제 관리 강화 방안을 마련하시기 바람 (통보)

(2) 부정당업자와 수의계약 체결: 통보

□ 재단은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 재단 내규 「계약사무규칙」 등을 준용하여 수의계약을 체결하고 있으며

○ □□□□부는 노후화된 시설 부품 설치 및 교체 등을 위해 관련 업체로부터 견적서를 받아 수의계약을 체결하여 업무를 추진함

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 등에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰참가자격을 제한받은 자와 수의계약을 체결하여서는 아니 됨

□ 따라서 재단 직원이 수의계약을 체결할 경우, 전자조달시스템 등을 이용하여 계약상대방이 입찰참가자격에 제한을 받았는지 여부 등을 확인해야 하고, 해당 업체가 부정당업자로 제재받고 있다면 수의계약을 체결하지 않아야 함

□ 그러나 □□□□부는 @년 @월 중 ●●, ○○와 수의계약을 각각 1건 체결하였는데

○ 두 업체는 부정당업자로 입찰참가자격 제한 중이었으므로 수의계약 대상이 될 수 없었음에도, 입찰참가자격에 제한을 받는 부정당업자인지 여부에 대해 확인하지 않고서 계약을 체결하였음

□ 그 결과 자격이 없는 부정당업자와 수의계약을 체결하게 되었으며, 계약 투명성을 저해하고 계약 질서를 훼손하는 결과를 냄

☞ □□□□부장은 부정당업자와 수의계약을 체결하는 일이 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바람 (통보)

(3) 제한경쟁입찰 참가자격 제한 부적정: 통보

- ☐ 「국가계약법 시행령」 제36조(입찰공고의 내용)에 따르면 입찰공고 시 입찰 참가자격에 관한 사항을 공고에 명시해야 하며, 동 시행령 제 39조 및 동법 시행규칙 제44조에 따르면 참가자격이 없는 자가 한 입찰을 무효로 하도록 되어 있음
 - ☐ 한편 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제7조 (경쟁제품의 계약방법)에 따르면 중소기업자간 경쟁제품에 대하여는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한 경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁 입찰에 따라 조달계약을 체결하도록 되어 있음
 - ☐ 그러나 ○○○○○○○부는 @@ 행사대행 계약, @@ 대행 계약을 체결하며 행사 대행 서비스는 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 품목이나 참가자격을 중소기업으로 제한하지 않음
- ☞ ○○○○○○○부장은 향후 계약 추진 시 관련 법령 및 지침을 철저히 준수하여 입찰공고 시 참가자격 제한 규정을 명확히 반영하고 사업 추진 과정에서 참가자격이 없는 자가 입찰에 참가하는 일이 없도록 확인할 수 있는 통제방안을 마련하시기 바람 (통보)

(4) 계약기간 자동연장 부적정: 통보(시정완료)

- 「(계약예규)용역계약일반조건」 제19조(계약기간의 연장)에 따라 계약기간의 연장은 용역 수행이 지체되는 경우 등에 한하여 제한적으로 하도록 되어 있음
 - 또한 조달청 계약법규 해석사례에 따르면 “국가기관이 체결하는 계약은 단년도 계약을 원칙으로 하고 있으며, 계약기간의 연장은 법령과 예규에 해당되는 경우에 가능한 것인 바 특별한 사유 없이 특약으로 계약기간을 1년씩 자동연장 하는 계약 조건은 타당해 보이지 않음” 이라고 되어 있음
- 그러나 ▽▽▽▽부는 ◎◎, ◇◇◇ 2개의 업체와 ●●계약을 체결하며 계약기간 자동연장 조항을 근거로 ◎◎와는 2025년 현재까지, ◇◇◇과는 비용 인상에 따른 재계약 체결 전까지 재계약 없이 계약을 연장함
- 그 결과 계약 종료시점이 되었을 때 시장상황 등 여건의 변화에 따라 당초 적용했던 계약 방법의 타당성이나 새로운 경쟁을 통해 예산을 절감할 수 있는지 여부 등에 대한 검토 미비로 계약의 공정성을 저해하는 결과를 초래함
- ☞ ▽▽▽▽부장은 위 감사결과 지적내용에 대하여 ◎◎와 계약기간을 1년으로 하는 재계약을 체결함에 따라 시정을 완료하였으나, 향후 계약 시 자동연장 조항을 삭제하여 자동연장을 특약으로 하는 계약을 체결하지 않도록 주의하시기 바람 (통보(시정완료))

(5) 계약기간 연장에 따른 채권보전조치 소홀: 통보

- 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제35조(채권확보)에 따라 계약 담당이 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 「국가계약법 시행령」 제37조제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출해야함
- 한편 「국가계약법 시행규칙」 제61조 및 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제35조제4항에 따라 계약 담당이 이행기간을 연장하고자 할 경우 계약상대자는 당초의 보증 또는 보험기간에 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 보증서를 제출하도록 되어 있음
- 그러나 ◇◇◇◇◇부는 ○○ 계약은 선금 지급 시 보증보험증권을 제출받았고 계약종료일을 @년 @월 @일에서 @년 @월 @일로 연장하는 변경하는 계약을 체결하였으나, 연장 기간이 가산된 선금에 대한 보증보험증권을 제출받지 않았음
- 그 결과 해당 계약의 선금의 채권보전조치를 소홀히 한 채 계약을 이행한 것으로 확인됨
- ☞ ◇◇◇◇◇부장은 계약기간을 연장할 때 보증보험증권 등의 보증기간 연장 규정을 준수하는 등 관련 규정을 위반하지 않도록 유의하시기 바람 (통보)

(6) 수의계약 체결 제한 대상 확인 업무 부적정: 통보

- 「공직자의 이해충돌 방지법」 제12조에 따르면, 공공기관은 소속 고위공직자, 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 공직자 등 법에서 정하는 어느 하나에 해당하는 자와 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결할 수 없다고 되어 있으며, 같은 법 시행령 제14조에 따르면 공공기관의 장은 법 제12조제1항에 따른 수의계약의 상대방이 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자인지를 확인해야 한다고 되어 있음
- 또한 「임직원 이해충돌 방지제도 운영지침」 제9조에서는 재단의 계약 업무를 담당하는 직원은 수의계약을 체결하려는 경우 계약 상대방이 지침에서 정하는 수의계약 체결 제한 대상인지 여부를 확인하기 위해 계약 상대방으로부터 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 제출받아야 한다고 되어 있음
- 그러나 ○○○○○○○부는 감사대상 기간 중 아래 [표]와 같이 총 2건의 수의계약에 대해 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 제출 받지 않은 것으로 확인되었음

[표] 수의계약 체결 제한 여부 확인서 미징구 현황

계약명	계약기간

- ☞ ○○○○○○○부장은 추후 수의계약 체결 시 「임직원 이해충돌 방지 제도 운영지침」 등에 따라 계약 상대방이 수의계약 체결 제한 대상인지를 확인 후 계약을 체결할 수 있도록 관련 업무에 유의하시기 바람 (통보)

(7) 중소기업자간 경쟁제품 직접생산 여부 확인 미흡: 통보(6)

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정)에 따르면 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁제품으로 지정할 수 있으며, 동법 9조 및 동법 시행령 제10조(직접생산의 확인 등)에 따르면 계약금액이 1천만 원 이상인 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하도록 되어 있음
 - 그러나 감사대상기간 동안 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 제품을 1천만 원 이상의 수의계약으로 체결한 내역을 살펴본 결과, ○○○○○○○부 등 6개 부서에서 계약 상대자의 직접생산 여부를 확인하지 않은 사실이 있음
 - 그 결과 중소기업 제품의 판로를 확대하고 공공조달 과정에서 불공정한 거래를 방지하여 중소기업의 성장을 지원하고자 하는 판로지원법의 취지와 맞지 않게 운영하는 결과를 초래함
- ☞ ○○○○○○○부서장, ●●●●●부장, □□□□부장, ▽▽▽▽부장, △△△△△부장, ◇◇◇◇◇부장은 향후 중소기업자 간 경쟁제품 구매 시 관련 규정을 준수하여 직접생산증명이 없는 업체와 구매 계약을 체결하는 일이 없도록 유의해 주시기 바람(통보)

(8) 일상감사 절차 미이행: 통보

- 재단은 「감사규정」 제4조에 따라 재단의 업무와 회계에 관련되는 주요업무 중 감사가 정한 업무에 관한 서류에 대하여 최종 결재자의 결재에 앞서 내용을 검토하고 의견을 첨부하는 방법으로 일상감사를 정하고 있으며, 「일상감사 및 사후공람지침」에 따라 세부사항을 정하여 제도나 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가하고 감사 의견을 표명함으로써 일상감사를 실시하고 있음
- 「일상감사 및 사후공람지침」에서는 추정가격 2천만 원을 초과하는 각종 계약 관련 사항을 일상감사 대상업무로 규정하고 있으며, 이에 해당될 경우 각 부서는 같은 지침 제2조에 따라 최종결재권자의 결재에 앞서 감사실에서 내용을 검토할 수 있도록 일상감사를 의뢰하여야 함.
- 그러나 □□□□부는 감사대상 기간 중 아래 [표]와 같이 일상감사 대상업무에 해당하는 업무임에도 총 5건에 대한 일상감사를 누락한 사실이 확인됨

[표] 일상감사 누락 현황

문서번호	등록일자	문서명	소요예산

- ☞ □□□□부장은 일상감사 대상 업무임에도 불구하고 일상감사를 누락하는 사례가 없도록 「일상감사 및 사후공람지침」에서 정하고 있는 ‘일상감사 대상업무’ 기준을 철저히 준수하시기 바람 (통보)

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

관련자 소속부서	처리할 부서	건명	처분요구									조치기한
			견책	경고	주의	시정	통보	현지조치		통보 (모범 사례)		
								현지 주의	현지 시정			
□□□□부	□□□□부	제안서평가 관리 강화 필요	-	-	-	-	1건	-	-	-	'25. 11. 10.	
□□□□부	□□□□부	부정당업자와 수의계약 체결	-	-	-	-	1건	-	-	-	'25. 11. 10.	
○○○○○○부	○○○○○○부	제한경쟁입찰 참가자격 제한 부적정	-	-	-	-	1건	-	-	-	'25. 11. 10.	
▽▽▽▽부	▽▽▽▽부	계약기간 자동연장 부적정	-	-	-	-	1건	-	-	-	시정완료	
◇◇◇◇◇부	◇◇◇◇◇부	계약기간 연장에 따른 채권보전조치 소홀	-	-	-	-	1건	-	-	-	'25. 11. 10.	
○○○○○○부	○○○○○○부	수의계약 체결 제한 대상 확인 업무 부적정	-	-	-	-	1건	-	-	-	'25. 11. 10.	
○○○○○○부 ●●●●●부 □□□□부 ▽▽▽▽부 △△△△△부 ◇◇◇◇◇부	○○○○○○부 ●●●●●부 □□□□부 ▽▽▽▽부 △△△△△부 ◇◇◇◇◇부	중소기업자간 경쟁제품 직접생산여부 확인 미흡	-	-	-	-	6건	-	-	-	'25. 11. 10.	
□□□□부	□□□□부	일상감사 절차 미이행	-	-	-	-	1건	-	-	-	'25. 11. 10.	

2. 조치인원 명세

○ 해당사항 없음

IV. 행정사항

1. 지적사항

- ☐ 관련부서에 지적사항에 대한 처분요구 통보
 - 조치부서에 관련자 주의조치요구에 대한 처분요구 통보

2. 감사결과

- ☐ 공공감사정보시스템 등록, 경영공시 등

붙임 처분요구서 8부. 끝.

붙임

처분요구서

일련번호	1	감사자 (감사실)	3급 ○○○, 4급 ●●●, 4급 ○○○, 4급 ◆◆◆, 5급 ◇◇◇	공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	□□□□부	처분요구일자	2025. 9. 18.	회신기일 2025. 11. 10.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 제안서평가 관리 강화 필요

관 계 부 서 □□□□부

조 치 부 서 □□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부에서는 「직제규정」, 「계약사무규칙」에 따라 계약에 관한 업무를 분장하고 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 기획재정부 계약예규, 내규 「제안서평가위원회 운영지침」 등에 따라 제안서평가를 실시하고 있다.

한편 □□□□부는 제안서평가 업무의 효율성 향상을 위해 2025년부터 제안서평가장을 별도 마련하고, 평가위원들에게 제공한 위원별 PC로 평가하게 하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「제안서평가위원회 운영지침」 제12조에 따르면 제안서에 대한 평가항목·평가기준 및 배점한도는 기획재정부 계약예규 「협상에 의한 계약체결기준」 및

조달청의 예에 따라야 하며, 같은 지침 제10조에 따르면 간사는 모든 위원의 평가가 끝난 후 위원으로 하여금 평가 문서에 서명하도록 하여야 한다.

또한 매 제안서평가 실시 이전 □□□□부에서 생산하고 있는 「제안서평가 실시(안)」 문서에서는 평가항목 및 배점을 정하고 있고, 실시(안)에 정해진 평가 기준에 따라 평가하도록 되어 있다.

따라서 □□□□부는 제안서평가를 진행하는 과정에서 위원들이 평가항목 및 배점, 평가 기준에 따라 평가하도록 관리하여야 하고, 평가가 마무리된 이후에는 위원들에게 평가 내용을 담은 문서에 서명하도록 해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 □□□□부가 감사 대상 기간 동안 실시했던 제안서평가 과정에서 아래 [표1]와 같은 오류가 발생하였으며 그 상세한 내용은 다음과 같다.

[표1] 제안서평가 오류 발생 현황

오류 구분	2022년	2023년	2024년	계
배점 초과 부여	1건	1건	1건	3건
평가 기준 위반 점수 부여	6건	4건	2건	12건
총괄표 점수 오기입	1건	2건	-	3건
서명 누락	-	3건	1건	4건
합계	8건	10건	4건	22건

가. 배점 초과 부여

「△△ 제안서평가위원회 계획(안)」 및 제안서평가실시(안)에 따르면 추진 체계 항목의 배점은 3점, 기밀보안 관리 항목의 배점은 5점인데도, 평가위원 ◇◇◇는 ▼▼의 추진 체계 항목을 4점, ○○의 추진체계 항목을 5점, ●●의 기밀보안 관리 항목을 7점으로 배점을 초과해서 점수를 평가하였다.

[표2] △△ 제안서평가 항목 및 배점

평가항목		평가기준	배점
전략 및 방법론	사업 이해도		2
	추진 전략		5
	추진 체계		3
	사업추진 방법론		5
수행계획	서비스 구성		10
	서비스 기능 및 성능		10
	예방 및 점검		5
	장애대응 및 복구		5
수행기반	수행환경		5
	보안 요구사항		5
	제약사항		5
프로젝트 관리	일정관리		5
	품질관리		5
	기밀보안 관리		5
	위험 및 이슈관리		3
프로젝트 지원	인수인계		2
	교육훈련		5
	기술지원		5

[그림1] △△ 제안서평가 ◇◇◇ 제안평가표

추진 체계(3점) 및 기밀보안 관리(5점) 배점 초과 점수 부여	

그리고 「●●제안서평가위원회 계획(안)」 및 제안서평가실시(안)에 따르면 기타 지원사항등 중 ‘발주자가 요청한 기타사항에 대하여 적절하게 제안하였는지 여부’에 대한 배점은 2점인데도, 평가위원 □□□는 ●●과 ◇◇의 해당 항목을 모두 3점으로 평가하였다.

[표3] ●● 제안서평가 항목 및 배점

평가부문	평가항목 및 기준		배점
감리수행 (40)	점검내용		10
			10
	점검방법		5
			5
	감리일정 및 절차		5
감리인력 (50)	감리인력 구성		10
			5
	총괄감리원		10
	각 분야별 감리인력		20
			5
지원부문 (10)	기타 지원사항 등		3
			5
			2

[그림2] ●● 제안서평가 □□□ 제안평가표

기타 지원사항 등 중 2점 항목 배점 초과 점수 부여

또한 「◇◇ 제안서평가위원회 계획(안)」 및 제안서평가실시(안)에 따르면 운영계획 항목의 배점은 15점인데도, 평가위원 ○○○은 ◇◇, ●●, ◎◎, ▽▽의 운영계획 항목을 22점으로 평가하였다.

[표4] ◇◇ 제안서평가 항목 및 배점

평가항목	평가기준	배점
운영계획		15
인력관리		25
지원관리		20

[그림3] ◇◇ 제안서평가 ○○○ 제안평가표

운영계획(15점) 배점 초과 점수 부여

나. 평가 기준 위반 점수 부여

「◇◇◇ 제안서평가위원회 계획(안)」 및 제안서평가실시(안)에 따르면 ◇◇◇ 운영 비계량항목 합계는 [표5]과 같이 총 60점이며, 배점별 평가기준은 [표6]과 같다.

[표5] ◇◇◇ 제안서평가 항목 및 배점

평가부문	평가항목	배점
사업관리		5
		10
		5
		5
		5
인력관리		10
		5
기타		5
		5
		5

[표6] ◆◆ 제안서평가 배점별 평가기준

구분	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	부적합(불가)
10점 항목	10점	9점	8점	7점	6점	0점
5점 항목	5점	4점	3점	2점	1점	0점

한편 ◆◆ 비계량항목 합계 또한 [표7]와 같이 60점이며, 배점별 평가기준은 상기 [표6]와 동일하다.

[표7] ◆◆ 제안서평가 항목 및 배점

평가부문	평가항목	배점
사업관리		10
		10
		5
인력관리		10
		10
		5
		5
기타		5

그러나 ◆◆ 운영 제안서평가에 참여한 평가위원 ◆◆◆는 두 건의 제안서 평가 모두 소수점을 포함한 점수를 부여하는 등 배점별 평가기준을 위반하였으며, 이 건을 포함하여 [표8]과 같이 총 12건의 제안서평가에 대해 평가 기준에서 벗어난 점수가 부여되었다.

[그림4] ◆◆ 제안서평가 ◆◆◆ 항목 및 배점

평가위원 ◆◆◆ 제안평가표(◆◆)	

[표8] 평가 기준 위반 점수 부여 현황

순번	연도	계약 내용	기준 위반자
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

다. 총괄표 점수 오기입

「○○○ 제안평가 결과 및 협상 계획(안)」의 제안평가 결과에 따르면 평가위원 ○○○는 [그림5]과 같이 ▼▼에 대해 합계 73점으로 평가했음에도, 제안평가 총괄표에는 이를 63점으로 오기재하는 등 [표9]과 같이 총 3건에 대하여 총괄표에 점수 등을 오기입하였다.

[그림5] ○○ 제안서평가 총괄표 오기입 현황

평가위원 ○○○○ 제안평가표	제안평가 총괄표

[표9] 총괄표 점수 오기입 현황

순번	연도	계약 내용	오기입 내용
1			
2			
3			

라. 서명 누락

그리고 한국장학재단 ▼▼ 건에서 평가위원 ◇◇◇가 제안평가표 하단에 서명하지 않았음에도 이에 대한 서명을 받지 않았다.

[그림6] 평가위원 ◇◇◇ 미서명 현황

평가위원 ◇◇◇ 제안평가표

한편 ☆☆ 제안서평가 과정에서 평가위원 ☆☆☆가 제안평가표 1을 수정하였음에도 이에 대해 서명하지 않는 등 총 3건의 제안서평가 과정에서 수정 후 서명 절차가 미흡하였다.

위 ‘가’ ~ ‘라’의 사례에서 평가가 정상적으로 이루어졌을 경우를 가정하고 결과 점수를 다시 계산해보았을 때 평가 순위에 변동이 발생하진 않았다. 한편 제안서 평가장 신규 설치 이후에 위원별 개인 PC를 통한 평가 전산화가 이루어졌으나 현행 전산 평가를 위한 엑셀 평가표에서는 평가항목별 점수와 의견만 입력하게 되어 있었고, 엑셀 파일 내 평가 기준을 위반하거나 배점 한도를 초과

해서 부여하는 사례 등을 검출할 수 있는 조치를 별도로 해두지 않았으므로, 제안서평가 전산 방식으로의 개선과는 무관하게 여전히 평가 오류 사례가 나올 수 있을 것으로 보이는데, 관리체계를 강화할 필요성이 있는 것으로 판단된다.

관계부서 의견 의견 없음

조치할 사항 □□□□부장은 제안서평가 과정에서 오류가 발생하지 않도록 통제 관리 강화 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

○ 제43조(협상에 의한 계약체결)

- ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 물품·용역계약을 할 때 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안전성 및 그 밖에 국가안보목적 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 제42조에도 불구하고 다수의 공급자들로 부터 제안서를 제출받아 평가하여 협상적격자를 선정한 후 협상절차를 통해 국가에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다. 이 경우 예정가격을 작성한 경우에는 예정가격 이하로 입찰한 자 중에서 협상적격자를 선정해야 한다.
- ② ~ ⑦ (생략)
- ⑧ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당 공무원은 제1항에 따라 제안서를 평가하는 경우에는 제안서평가위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)의 심의를 거쳐야 한다. 다만 「방위사업법」에 따른 방위력개선사업과 관련하여 협상에 의한 계약을 체결하려는 경우에는 「국방과학기술혁신 촉진법 시행령」 제3조제6항에 따른 연구개발사업제안서 평가팀의 심의로 위원회의 심의를 갈음할 수 있다.
- ⑨ 위원회는 각 중앙관서별로 그 중앙관서의 소속공무원, 계약에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 등으로 구성하며, 위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 세부사항은 각 중앙관서의 장이 정한다.

□ 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」

○ 제7조(제안서의 평가)

- ① 제안서는 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며, 평가항목 및 배점한도는 별표와 같다.

- ② 각 중앙관서의 장은 제1항에 의한 평가항목 및 배점한도를 기준으로 세부평가 기준을 정할 수 있다. 이 경우에는 사업의 특성·목적·내용 및 요구되는 전문성·기술성 정도 등을 고려하여 필요한 때에는 기술 중시형, 기술·가격 균형형, 가격 중시형으로 구분하여 별표의 분야별 배점한도를 20점의 범위 내에서 가·감 조정할 수 있으며, 평가항목을 추가하거나 제외할 수 있다. 다만, 배점한도에 대하여 20점의 범위를 초과하여 가·감 조정할 경우에는 기획재정부장관과 협의하여야 한다.
- ③ ~ ④ (생략)
- ⑤ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당 공무원은 제1항에 따라 제안서를 평가하는 경우에는 시행령 제43조제8항에 의한 제안서평가위원회(이하 “위원회”라고 함)의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 기술능력 평가 중 수행실적, 경영상태 등 정량적 지표에 의한 평가항목은 계약담당공무원이 제16조에 따른 세부기준에 따라 평가한다.
- ⑥ ~ ⑫ (생략)

□ 「계약사무규칙」

○ 제64조(협상에 의한 계약체결)

- ① 계약담당은 물품·용역계약을 할 때 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안전성 및 그 밖에 국가안보목적 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 제56조제2항부터 제7항까지에도 불구하고 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가하여 협상적격자를 선정한 후 협상절차를 통해 재단에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다. 이 경우 예정가격을 작성한 경우에는 예정가격 이하로 입찰한 자 중에서 협상적격자를 선정해야 한다.
- ② ~ ⑤ (생략)
- ⑥ 제1항에 따른 제안서 평가를 위해 재단 직원과 계약에 관한 학식과 경험이 풍부한 외부전문가들로 구성된 제안서평가위원회를 둔다.

⑦ ~ ⑧ (생략)

⑨ 계약담당은 제1항에 따라 제안서를 평가하는 경우에는 제6항에 따른 제안서 평가위원회의 심의를 거쳐야 한다.

⑩ 제7항부터 제9항까지 규정한 사항 이외에 제안서평가위원회의 구성과 운영에 관하여 필요한 사항은 이사장이 따로 정한다.

⑪ ~ ⑫ (생략)

□ 「제안서평가위원회 운영지침」

○ 제10조(평가 실시)

① 위원장은 평가 당일 평가 시작(제9조에 따른 사전검토를 포함한다) 전에 다음 각 호의 사항을 위원들에게 알려야 한다.

1. 별표 1에 따른 평가위원 유의사항
2. 제14조에 따른 비밀유지 및 청렴 의무에 관한 사항
3. 제15조에 따른 유의사항 위반 시 벌점 부과에 관한 사항

② 간사는 평가 당일 평가 시작 전에 위원에게 사업특성 등을 설명하거나 사업 추진부서로 하여금 설명하게 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 사업설명을 실시 할 수 없는 경우 평가일 전일까지 그 사유와 사업설명서를 제출하는 것으로 갈음할 수 있다.

③ 사업추진부서는 필요한 경우 간사의 동의를 받아 제안서에 대한 검토의견을 제출할 수 있다.

④ 간사는 필요한 경우 입찰참가업체로 하여금 제안서 발표를 하도록 할 수 있다. 이 경우 입찰공고 시 해당사항을 명시하여야 한다.

⑤ 간사는 모든 위원의 평가가 끝난 후 위원으로 하여금 평가 내용을 담은 문서에 서명하도록 하여야 한다.

○ 제12조(제안서 평가항목·평가기준 및 배점한도) 제안서에 대한 평가항목·평가기준 및 배점한도는 「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부 계약예규를 말한다) 및

조달청의 예에 따른다.

□ 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」

- 제17조(결재받은 문서의 수정) 결재를 받은 문서의 일부분을 삭제하거나 수정할 때에는 재작성하여 결재를 받아야 한다. 다만, 종이문서의 경우로서 삭제하거나 수정하려는 사항이 명백한 오류의 정정 등 경미한 사항인 경우에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 삭제하거나 수정할 수 있다.

□ 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙」

- 제14조(결재받은 문서의 수정 등) 영 제17조 단서에 따라 종이문서의 일부분을 삭제하거나 수정하는 경우에는 원안의 글자를 알 수 있도록 해당 글자의 중앙에 가로로 두 선을 그어 삭제하거나 수정하고, 삭제하거나 수정한 사람이 그 곳에 서명이나 날인을 하여야 한다.

일련번호	2	감사자 (감사실)	3급 ○○○, 4급 ●●●, 4급 ◎◎◎, 4급 ◆◆◆, 5급 ◇◇◇		공 개() 비공개(○)
통보	1건	-	-	-	-
조치부서	□□□□부	처분요구일자	2025. 9. 18.	회신기일(통보)	2025. 11. 10.

감사결과 처분요구서 통 보

제 목 부정당업자와 수의계약 체결

관 계 부 서 □□□□부

조 치 부 서 □□□□부

내 용

1. 업무 개요

재단은 업무추진 및 경영관리를 위해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 재단 내규 「계약사무규칙」 등을 준용하여 수의계약을 체결하고 있으며, 재단의 청사 및 권역별 시설 관리를 총괄하고 있는 □□□□부는 노후화된 시설 부품 설치 및 교체, 승강기 유지보수 등을 위해 관련 업체로부터 견적서를 받아 수의계약을 체결하여 업무를 추진하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 같은 법 시행령 제76조 등에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰참가자격을 제한받은

자와 수의계약을 체결하여서는 아니 되고, 경쟁입찰에서 낙찰된 자가 계약체결 전에 입찰참가자격을 제한을 받은 경우에는 그 낙찰자와 계약을 체결해선 안 된다.

한편 같은 법 시행규칙 제77조(입찰참가자격제한에 관한 제재 등)에 따르면 각 중앙관서의 장은 전자조달시스템을 이용하여 입찰참가자의 입찰참가자격이 제한되고 있는 지 여부를 확인하여야 한다.

따라서 재단 직원이 수의계약을 체결할 경우, 전자조달시스템 등을 이용하여 계약상대방이 입찰참가자격에 제한을 받았는지 여부 등을 확인해야 하고, 해당 업체가 부정당업자로 제재받고 있다면 수의계약을 체결하지 않아야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

□□□□부는 @. @. @., ●●로부터 대구 본사 승강기 전력회생형 인버터 설치 위한 견적을 받고서, 이를 토대로 수의계약을 체결하였다.

그런데 ●●는 입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하였거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 이유로 이미 부정당업자로 입찰참가자격 제한 중이던 ○○의 산하지사로, 대구지사 또한 본사와 마찬가지로 입찰참가자격 제한 중(@. @. @. ~ @. @. 제재, 이후 제재 정지되었다가, 재개 이후인 @. @. @. ~ @. @. @.까지 부정당업자 제재)이었으므로 수의계약 대상이 될 수 없었음에도 □□□□부는 수의계약 체결 가능 여부에 대한 확인 없이 계약을 체결하였다.

그리고 □□□□부는 @. @. @., 본사 지하4층 기전실 변압기 온도 조절기 교체를 추진하는 과정에서 ○○로부터 견적을 받고 수의계약을 체결하였다.

그러나 ○○는 설계서 상의 기준규격보다 낮은 다른 자재를 쓰는 등 계약을 이행할 때에 부정한 행위를 한 자로 조달청에 의해 부정당업자 제재(@. @. @. ~ @. @. @.) 중이었으며, 이로 인해 수의계약 대상이 될 수 없었으나, □□□□부는

수의계약 체결 과정에서 ○○가 입찰참가자격에 제한을 받는 부정당업자인지 여부에 대해 확인하지 않고서 계약을 체결하였다.

[표] 부정당업자와의 수의계약 현황

순번	계약 체결일	계약상대방	계약명 및 사업내용	계약금액(원)	부정당업자 제재 기간
1					
2					

* 제재 정지 기간(@. @. @. ~ @. @. @.)을 제외한 실제 제재 기간은 총 12개월임

그 결과 □□□□부는 계약 자격이 없는 부정당업자와 수의계약을 체결하게 되었고, 계약 투명성을 저해하고 계약 질서를 훼손하는 결과를 낳았다.

관계부서 의견 □□□□부는 감사 결과를 수용하면서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조제3항에 따라, 승강기 전력회생형 인버터는 제조사인 ○○ 외에는 생산 및 공급이 되지 않고, ○○를 통해 교체한 본사 변압기 온도조절기는 제조사 이외의 제품 사용 시 재단 변압기 제어 판넬과 호환이 되지 않아 변압기 이상 시 건물에너지관리시스템과 통신 프로토콜이 원활히 되지 않아 운영 자체가 불가하여 부득이 제조사에 용역을 의뢰하였다는 의견을 제시하였는데, 계약상대방이 제품을 설치할 수 있는 유일한 업체이거나 기 구축된 설비와의 호환성을 위하여 부득이하게 진행한 계약인 점은 인정할 수 있을 것으로 보인다. 그러나 계약체결 당시 계약상대방이 입찰참가자격에 제한을 받았는지 여부 등을 확인하지 않았던 점은 변함이 없으므로, 이로 인해 향후 부정당업자와

의 이유 없는 계약체결 등이 발생할 위험이 있기에 계약상대방의 부정당업자 여부를 철저히 확인할 필요가 있다.

조치할 사항 □□□□부장은 앞으로 입찰참가자격 제한 중인 부정당업자와 수의계약을 체결하는 일이 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」

○ 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등)

- ① 각 중앙관서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “부정당업자”라 한다)에게는 2년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 입찰 참가 자격을 제한하여야 하며, 그 제한사실을 즉시 다른 중앙관서의 장에게 통보 하여야 한다. 이 경우 통보를 받은 다른 중앙관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 부정당업자의 입찰 참가자격을 제한하여야 한다.

1. ~ 9. (생략)

- ② 각 중앙관서의 장은 제1항제2호 또는 제5호에 따라 입찰 참가자격을 제한받은 부정당업자가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제44조에 따라 부당한 공동행위를 한 사실의 자진신고 등을 통하여 시정조치나 과징금을 감경 또는 면제받은 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제1항에 따른 입찰 참가자격 제한처분을 감경 또는 면제할 수 있다.
- ③ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항에 따라 입찰 참가자격을 제한 받은 자와 수의계약을 체결하여서는 아니 된다. 다만, 제1항에 따라 입찰 참가 자격을 제한받은 자 외에는 적합한 시공자, 제조자가 존재하지 아니하는 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 제1항에도 불구하고 각 중앙관서의 장은 제1항 각 호의 행위가 종료된 때(제5호 및 제6호의 경우에는 중소벤처기업부장관 또는 공정거래위원회로부터 요청이 있었던 때)부터 5년이 지난 경우에는 입찰 참가자격을 제한할 수 없다. 다만, 제2호 및 제7호의 행위에 대하여는 위반행위 종료일로부터 7년으로 한다.
- ⑤ 각 중앙관서의 장은 제1항에 따라 입찰참가자격을 제한할 경우, 그 제한내용을 대통령령으로 정하는 바에 따라 공개하여야 한다.

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

○ 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)

① ~ ⑦ (생략)

⑧ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제3항, 제5항 또는 제6항에 따라 입찰참가자격을 제한받은 자에 대해 제한기간 동안에는 해당 관서에서 집행하는 입찰에 참가할 수 없도록 해야 한다.

⑨ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 경쟁입찰에서 낙찰된 자가 계약체결 전에 제3항, 제5항 또는 제6항에 따라 입찰참가자격 제한을 받은 경우에는 그 낙찰자와 계약을 체결해서는 안 된다. 다만, 법 제21조에 따른 장기계속계약의 낙찰자가 최초로 계약을 체결한 이후 입찰참가자격 제한을 받은 경우로서 해당 장기계속계약에 대한 연차별계약을 체결하는 경우에는 해당 계약상대자와 계약을 체결할 수 있다.

⑩ ~ ⑮ (생략)

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」

○ 제77조(입찰참가자격제한에 관한 게재 등)

① 계약담당공무원은 법 제27조제1항에 따른 부정당업자에 해당된다고 인정하는 자가 있을 때에는 지체없이 그 소속 중앙관서의 장에게 보고하여야 한다.

② 삭제

③ (생략)

④ 각 중앙관서의 장은 전자조달시스템을 이용하여 입찰참가자의 입찰참가자격이 제한되고 있는 지 여부를 확인하여야 한다.

⑤ (생략)

□ 「계약사무규칙」

○ 제89조(부정당업자의 입찰참가자격 등 제한)

- ① 재단은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 입찰참가자격을 제한하여야 한다.

1. ~ 9. (생략)

- ② 재단은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 대해서는 즉시 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 입찰참가자격을 제한하여야 한다. 다만, 부정당업자의 대리인, 지배인 또는 그 밖의 사용인의 행위를 방지하기 위하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 입찰참가자격을 제한하지 않는다.

1. ~ 2. (생략)

- ③ 공동계약의 경우에는 입찰참가자격의 제한 사유를 직접 발생하게 한 자에 대하여 제1항을 적용한다.

- ④ 제1항에 따른 입찰참가자격의 제한에 관한 기간, 제한기간의 가감, 그 밖에 필요한 사항은 시행규칙 제76조 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제15조에서 정하는 바에 따른다.

- ⑤ 계약담당은 부득이한 사유가 없으면 입찰참가자격을 제한받은 자와 수의계약을 체결하여서는 아니 된다.

- ⑥ 입찰참가자격을 제한받은 자는 이의가 있으면 재단에 그 취소 또는 변경을 신청할 수 있다.

일련번호	3	감사자 (감사실)	3급 ○○○, 4급 ●●●, 4급 ◎◎◎, 4급 ◆◆◆, 5급 ◇◇◇		공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-	-
조치부서	○○○○○○부	처분요구일자	2025. 9. 18.	회신기일(통보)	2025. 11. 10.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 제한경쟁입찰 참가자격 제한 부적정

관 계 부 서 ○○○○○○○부

조 치 부 서 ○○○○○○○부

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○부는 다양한 성공 경험과 전문 지식을 겸비한 사회 지도층이 멘토가 되어 대학생 멘티에게 멘토의 지혜를 전달하는 멘토링 사업을 운영하며 매년 새로운 멘토링 활동에 따른 발대식 행사를 개최하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법)에 따라 계약 담당은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지정하여

경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다.

한편, 동법 시행령 제21조(제한경쟁입찰에 의한 계약과 제한사항등) 제1항제 8호 에 따르면 중소기업부장관이 지정·공고한 물품을 제조·구매하는 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자로 제한하도록 되어 있으며, 제36조(입찰공고의 내용)에 따라 입찰공고에는 입찰참가자의 자격에 관한 사항을 명시해야 한다.

또한, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제7조(경쟁제품의 계약방법)에 따르면 중소기업자간 경쟁제품에 대하여는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁 입찰에 따라 조달계약을 체결해야 한다.

따라서 ○○○○○○부가 주관한 멘토링 리더십 콘서트, 멘토링 발대식 행사는 중소기업자간 경쟁제품인 기타 행사 기획 및 대행서비스에 해당하므로 입찰 참가자격을 중소기업으로 제한하거나 중소기업자 중에서 지명경쟁의 방법으로 입찰을 실시하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○○○부는 ▼▼행사 대행, ◎◎ 대행 계약을 체결하며 제한경쟁의 방법으로 계약을 체결하였으나 입찰 참가자격을 중소기업으로 제한하지 않은 것으로 확인되었다.

한편 입찰에 참여한 업체인 ●●●●, ○○○를 확인한 결과 두 업체 모두 중소기업으로 확인되었다. 그러나 참가자격 제한기준 미준수로 입찰 참가자격을 갖추지 못한 대기업, 중견기업 등이 입찰에 참여할 수 있는 위험을 초래하였고 그 결과 중소기업을 육성·지원하고자 하는 정부 정책에 반하는 입찰공고로 입찰

의 공정성과 신뢰성을 훼손하는 결과를 낳았다.

관계부서 의견 의견 없음

조치할 사항 ○○○○○○부장은 향후 계약 추진 시 관련 법령 및 지침을 철저히 준수하여 입찰공고 시 참가자격 제한 규정을 명확히 반영하고 사업 추진 과정에서 참가자격이 없는 자가 입찰에 참가하는 일이 없도록 확인할 수 있는 통제방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」

- 제7조(계약의 방법) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명(指名)하여 경쟁에 부치거나 수의계약(隨意契約)을 할 수 있다.

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

- 제21조(제한경쟁입찰에 의한 계약과 제한사항등) ①법 제7조제1항 단서에 따라 경쟁 참가자의 자격을 제한할 수 있는 경우와 그 제한사항은 다음 각 호와 같다.

1.~7. 생략

- 8. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제6조에 따라 중소벤처기업부장관이 지정·공고한 물품을 제조·구매하는 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자

- 제36조(입찰공고의 내용) 입찰공고에는 다음 각 호의 사항을 명시해야 한다.

1.~3의2. 생략

4. 입찰참가자의 자격에 관한 사항

4의2. 입찰참가등록 및 입찰관련서류에 관한 사항

□ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」

- 제7조(경쟁제품의 계약방법) ①공공기관의 장은 경쟁제품에 대하여는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다.

일련번호	4	감사자 (감사실)	3급 ○○○○, 4급 ●●●●, 4급 ○○○○, 4급 ◆◆◆◆, 5급 ◇◇◇◇		공 개() 비공개(○)
통보(시정완료)	1건	-	-	-	-
조치부서	▽▽▽▽부	처분요구일자	2025. 9. 18.	회신기일(통보)	2025. 11. 10.

감사결과 처분요구서

통 보 (시정완료)

제 목 계약기간 자동연장 부적정

관 계 부 서 ▽▽▽▽부

조 치 부 서 ▽▽▽▽부

내 용

1. 업무 개요

▽▽▽▽부는 「직제규정」 제29조 및 「직제규정 시행세칙」에 따라 자금계획 수립 및 운용, 재단채 발행 및 운용, 자금조달, 여유자금 운용 등 자금 관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「용역계약일반조건(기재부 계약예규)」 제19조(계약기간의 연장)에 따라 계약기간의 연장은 용역 수행이 지체되는 경우 등에 한하여 할 수 있다.

또한, 조달청 계약법규 해석사례에 따르면 국가기관이 체결하는 계약은 단년도 계약을 원칙으로 하고 있으며, 계약기간의 연장은 법령과 예규에 해당되는 경우에 가능하므로 특별한 사유 없이 특약으로 계약기간을 1년씩 자동연장하는

계약조건은 타당하지 않다고 되어 있다.

「조달청 계약법규 해석사례(공개번호 2205180036) 요약」	
질의	공공기관이 외부 용역업체와 5년 용역계약을 체결한 상태로 당시 계약서에 “서면에 의한 해지 통지가 없는 경우 1년 단위로 자동 연장”됨을 명시하여 체결함. 이런 경우 5년이 지난 계약 만료 시점에 계약을 자동연장하여도 문제가 되지 않는지?
답변 요지	‘국가기관이 체결하는 계약은 단년도 계약이 원칙으로 특별한 사유 없이 특약으로 계약기간을 1년씩 자동연장하는 계약조건을 타당하지 않음’ 자동연장은 유지보수 등 지속적 업무수행이 필요한 계약에 있어 한정적으로 차기 계약시까지 단기간 잠정적으로 연장하는 특약이 일반적 계약 종료시점이 되었을 때 당초 적영했던 계약방법의 타당성 등 재검토 필요

따라서 재단은 지속적 업무수행이 필요한 계약에 있어 차기 계약이 이루어지지 않으면 업무수행에 차질이 우려되는 경우에 한하여 단기간 잠정적으로 계약기간을 연장하는 것은 가능하나 특별한 사유 없이 계약기간 자동연장을 포함하는 계약을 체결할 수 없다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

▽▽▽▽부는 2010년 ◎◎, ◇◇◇ 2개의 업체와 금융시장 동향의 수시 파악과 보유채권의 시가 평가 등을 위한 ●● 계약을 체결하였다.

[참고] ●● 공문

--	--

그러나 ◎◎와는 최초 @년 @월 @일부터 @년 @월 @일까지를 계약기간으로 하는 계약을 체결하였으나 제11조 자동연장 조항을 근거로 2025년 현재까지

재계약 없이 계약을 유지하고 있다.

한편 ◇◇◇과는 @년 최초의 계약 체결 이후 재계약 없이 @년말까지 계약을 유지하였으며, 비용 인상을 이유로 @년 @월 @일부터 @년 @월 @일까지를 계약기간으로 하는 재계약을 체결하였다. 그러나, 이 계약 역시 계약서 상 자동연장 조항을 포함하고 있는 것으로 확인되었다.

[표] 계약서 자동연장조항에 따른 계약 연장 내역

계약명	업체명	계약체결일	계약시작일	계약종료일	자동연장조항

그 결과 계약 종료시점이 되었을 때 시장상황 등 여건의 변화에 따라 당초 적용했던 계약 방법의 타당성이나 새로운 경쟁을 통한 예산 절감 등에 대한 검토 미비로 계약의 공정성이 저하되는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 관련자 의견 및 검토결과 ○○○○부는 감사결과를 수용하면서 ◎와 계약기간을 1년으로 하는 재계약을 체결하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▽▽▽▽부장은 위 감사결과 지적내용에 대하여 ◎◎와 계약기간을 1년으로 하는 재계약을 체결함에 따라 시정을 완료하였으나, 향후 계약 시에는 자동연장 조항을 삭제하여 자동연장을 특약으로 하는 계약을 체결하지 않도록 주의하시기 바랍니다.(통보(시정완료))

[별첨]

자동연장 계약서

☐ ○○(@. @. @. 체결)

--	--

☐ ◇◇◇(@. @. @. 체결)

--	--

☐ ◇◇◇(@. @. @. 체결)

--	--

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「(계약예규) 용역계약일반조건」

- 제19조(계약기간의 연장) ① 계약상대자는 제18조제3항 각호의 사유(제5호 제외)가 계약기간내에 발생한 경우에는 계약기간 종료전에 지체없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간의 연장신청과 동 연장으로 추가비용이 발생하는 경우에는 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다. 다만, 연장사유가 계약기간내에 발생하여 계약기간 경과후 종료된 경우에는 동 사유가 종료된 후 즉시 계약기간의 연장신청과 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다.

□ 「계약사무규칙」

- 제111조(계약기간의 연장) ① 계약담당은 제112조제2항 각 호(제5호를 제외한다)의 사유가 계약기간(장기계속공사의 경우에는 연차별 계약기간을 말한다.) 내에 발생한 경우에는 계약기간 종료 전에 지체 없이 계약상대자로 하여금 서면으로 계약기간의 연장을 신청하게 하고, 동 연장으로 인하여 추가비용이 발생하는 경우에는 계약상대자에게 제4항에 따른 계약금액 조정신청을 함께 하도록 하여야 한다. 다만, 연장사유가 계약기간내에 발생하여 계약기간 경과 후 종료된 경우에는 동 사유가 종료된 후 지체없이 계약기간의 연장신청과 함께 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 하여야 한다.

일련번호	5	감사자 (감사실)	3급 ○○○, 4급 ●●●, 4급 정훈철, 5급 윤아영, 5급 이건호		공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-	-
조치부서	◇◇◇◇◇부	처분요구일자	2025. 9. 18.	회신기일(통보)	2025. 11. 10.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 계약기간 연장에 따른 채권보전조치 소홀

관 계 부 서 ◇◇◇◇◇부

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇부

내 용

1. 업무 개요

◇◇◇◇◇부는 「직제규정」 제33조 및 「직제규정 시행세칙」에 따라 ●●● 활성화와 관련된 사업을 기획 및 운영하고 있으며, 중앙 차원의 ●●●를 운영하며 ●●● 인식 개선과 역량 강화를 위한 프로그램을 기획 및 운영하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제35조(채권확보)에 따르면 계약 담당이 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 「국가계약법 시행령」 제37조

제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출받아야 한다.

한편, 동법 시행규칙 제61조 및 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제35조 제4항에 따라 계약 담당이 이행기간을 연장하고자 할 경우 계약상대자는 당초의 보증 또는 보험기간에 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 보증서를 제출해야 한다.

따라서 ◇◇◇◇◇◇부는 계약상대자에게 선금 지급 시 채권 확보를 위하여 증권 또는 보증서를 제출받아야 하며, 계약기간이 연장된 경우에는 연장한 기간을 가산하여 보증서를 제출받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ◇◇◇◇◇◇부는 ●● 위탁용역 계약을 체결하며 당해 용역에 대한 선금 지급 시 보증보험증권을 제출받았고, 이후 계약 종료일을 @년 @월 @일에서 @년 @월 @일로 연장하는 계약을 체결하였으나 연장기간이 가산된 보증보험증권을 다시 제출받지 않은 것으로 확인되었다.

[표] ●● 계약 변경 내역

구분	기존 계약기간(보험기간)	변경 계약기간(보험기간)

그 결과 해당 계약은 선금의 채권보전조치를 소홀히 한 채 이행되어 재단에 재정적 손실을 가져올 위험을 초래하였다.

관계부서 의견 ◇◇◇◇◇◇부는 당초의 보증보험기간이 연장된 계약기간을 포함하고 있어 보증서 재제출이 불필요하다고 판단하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 선금보증보험증권의 보증기간은 정산 지연에 대한 안전성을 확보

하고 추후 계약 불이행 시 선금금 환수에 대한 채권 행사를 보장하기 위하여 국가 계약법 시행규칙에 따라 계약기간에 60일을 더한 기간으로 규정하고 있으며, 계약 기간 연장 시에도 채권의 안정적 확보를 위하여 연장기간을 가산하여야 한다는 점을 명시하고 있다. 그러므로 선금이 지급된 계약의 계약기간이 연장될 경우 채권 확보를 위한 조치를 소홀히 하지 않도록 주의할 필요가 있는 것으로 판단 된다.

조치할 사항 ◇◇◇◇◇◇부장은 계약 기간 연장 시 보증보험증권 등의 보증기간 연장 규정을 준수하시기 바랍니다.(통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「국가계약법 시행규칙」

- 제61조(보증보험증권등의 보증기간의 연장) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약의 체결일을 연기하거나 계약의 이행기간 또는 하자담보책임기간을 연장하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증기간내에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하여 제55조의 규정에 적합하게 보증보험증권을 유가증권취급공무원에게 제출하게 하여야 한다.

□ 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」

- 제35조(채권확보) ① 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 시행령 제37조제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다.
- ② ~ ③ 생략
- ④ 제1항 내지 제3항의 경우에 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 60일이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 한다. 다만, 계약담당공무원이 그 이행기간을 연장하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다.

□ 「계약사무규칙」

- 제96조(채권확보) ① 계약담당은 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 영 제37조제2항에 따른 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다.
- ② ~ ③ 생략
- ④ 제1항부터 제3항까지의 경우에 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 60일이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 한다. 다만, 계약담당이 그 이행기간을 연장하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다.

일련번호	6	감사자 (감사실)	3급 ○○○, 4급 ●●●, 4급 ◎◎◎, 4급 ◆◆◆, 5급 ◇◇◇		공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-	-
조치부서	○○○○○○부	처분요구일자	2025. 9. 18.	회신기일(통보)	2025. 11. 10.

감사결과 처분요구서 통 보

제 목 수의계약 체결 제한 대상 확인 업무 부적정

관 계 부 서 ○○○○○○○부

조 치 부 서 ○○○○○○○부

내 용

1. 업무 개요

재단은 업무추진 및 경영관리를 위해 재단 내규인 「계약사무규칙」과 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등을 준용하여 수의계약을 체결하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공직자의 이해충돌 방지법」 제12조에 따르면, 공공기관은 소속 고위공직자, 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 공직자 등 법에서 정하는 어느 하나에 해당하는 자와 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결할 수 없다고 되어 있으며, 같은 법 시행령 제14조에 따르면, 공공기관의 장은 법 제12조제1항에 따른 수의계약의 상대방이 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자인지를 확인해야

한다고 되어 있다.

또한 「임직원 이해충돌 방지제도 운영지침」 제9조에 따르면, 재단의 계약 업무를 담당하는 직원은 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결하려는 경우 계약 상대방이 이사장, 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 재단 임직원 등 지침에서 정하는 수의계약 체결 제한 대상인지를 확인해야 한다고 되어 있으며, 수의계약 체결 제한 대상 여부를 확인하기 위해 계약 상대방으로부터 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 제출받아야 한다고 되어 있다.

따라서, 재단은 업무 추진을 위한 물품·용역·공사 등의 수의계약 체결 시, 계약 상대방이 「공직자의 이해충돌 방지법」 및 「임직원 이해충돌 방지제도 운영지침」에서 정하는 수의계약 체결 제한 대상인지 여부를 확인하기 위해 계약 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상 동안 전 부서에서 체결한 수의계약을 검토한 결과, ○○○○ ○○부는 [표]와 같이 총 2건의 수의계약에 대해 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 제출받지 않은 것으로 확인되었다.

[표] 수의계약 체결 제한 여부 확인서 미징구 현황

계약명	계약기간

관계부서 의견 의견 없음

조치할 사항 ○○○○○○부장은 추후 수의계약 체결 시 「임직원 이해충

돌 방지제도 운영지침」 등에 따라 계약 상대방이 수의계약 체결 제한 대상인지를 확인 후 계약을 체결할 수 있도록 관련 업무에 유의하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「공직자의 이해충돌 방지법」

○ 제12조(수의계약 체결 제한)

① 공공기관(공공기관으로부터 출연금·보조금 등을 받거나 법령에 따라 업무를 위탁받는 산하 공공기관과 「상법」 제342조의2에 따른 자회사를 포함한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 물품·용역·공사 등의 수의계약(이하 “수의계약”이라 한다)을 체결할 수 없다. 다만, 해당 물품의 생산자가 1명뿐인 경우 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 소속 고위공직자
 2. 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 공직자
 3. 해당 산하 공공기관의 감독기관 소속 고위공직자
 4. 해당 자회사의 모회사인 공공기관 소속 고위공직자
 5. 해당 공공기관이 「국회법」 제37조에 따른 상임위원회의 소관인 경우 해당 상임위원회 위원으로서 직무를 담당하는 국회의원
 6. 「지방자치법」 제41조에 따라 해당 지방자치단체 등 공공기관을 감사 또는 조사하는 지방의회의원
 7. 제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 공직자의 배우자 또는 직계존속·비속(배우자의 직계존속·비속으로 생계를 같이하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)
 8. 제1호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체
 9. 제1호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하는 사람과 관계된 특수관계사업자
- ② (생략)

□ 「공직자의 이해충돌 방지법 시행령」

○ 제14조(수의계약 체결 제한)

① (생략)

② 공공기관의 장은 법 제12조제1항에 따른 수의계약의 상대방이 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자인지를 확인해야 한다.

□ 「임직원 이해충돌 방지제도 운영지침」

○ 제9조(수의계약 체결 제한 대상 확인)

① 재단의 계약 업무를 담당하는 직원은 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결하려는 경우 계약 상대방이 다음 각 호에 해당하는 수의계약 체결 제한 대상인지를 확인해야 한다.

1. 이사장

2. 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 재단 임직원

3. 재단의 감독기관 소속 고위공직자

4. 「국회법」 제37조에 따른 재단 소관의 상임위원회인 경우 해당 상임위원회 위원으로서 직무를 담당하는 국회의원

5. 「지방자치법」 제41조에 따라 재단을 감사 또는 조사하는 지방의회의원

6. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자의 배우자 또는 직계존속·비속(배우자의 직계존속·비속으로 생계를 같이하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)

7. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 대표자인 법인 또는 단체

8. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자와 관계된 특수관계사업자

② 제1항의 수의계약 체결 제한 대상 여부를 확인하기 위해 계약 상대방으로부터 별지 제9호 서식에 따른 확인서를 제출받아야 한다.

일련번호	7	감사자 (감사실)	3급 ○○○, 4급 ●●●, 4급 ◎◎◎, 4급 ◆◆◆, 5급 ◇◇◇		공 개() 비공개(○)
통보	6건	-	-	-	-
조치부서	○○○○○○부 등 6개 부서	처분요구일자	2025. 9. 18.	회신기일(통보)	2025. 11. 10.

감사결과 처분요구서

통 보 (6)

제 목 중소기업자간 경쟁제품 직접생산 여부 확인 미흡
관 계 부 서 ○○○○○○○부, ●●●●●부, □□□□부, ▽▽▽▽부,
 △△△△△부, ◇◇◇◇◇부
조 치 부 서 ○○○○○○○부, ●●●●●부, □□□□부, ▽▽▽▽부,
 △△△△△부, ◇◇◇◇◇부

내 용

1. 업무 개요

재단은 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」의 적용을 받고 위 규칙에서 적용
 되지 않는 사항에 대하여는 국가계약법령을 준용하여 계약 업무를 수행하고 있으며,
 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 중소기업 제품을 우선
 구매 하는 등 중소기업의 판로를 확대할 수 있도록 계약 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(약칭:판로지원법)」 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정)에 따르면 중소기업부장관은 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁제품으로 지정할 수 있고, 동법 제9조(직접생산의 확인 등) 및 동법 시행령 제10조에 따라 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나 1천만 원 이상의 수의계약을 체결하는 경우 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다.

한편, 중소기업자간 경쟁제품 지정내역은 중소벤처기업부 고시를 통해 확인할 수 있으며 현재 「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정 내역(중소벤처기업부 고시 제2014-109호)」에서 총 610개 품목을 중소기업자 간 경쟁 제품으로 지정하였다.

따라서 재단도 계약금액이 1천만 원을 초과하는 중소기업자간 경쟁제품을 조달할 때 실제로 생산능력과 시설을 갖춘 중소기업이 직접 생산하였는지 확인하는 절차를 통하여 계약의 공정성을 확보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간(2022. 1. 1.~2025. 3. 31.) 동안 재단이 체결한 수의계약 중 1천만 원 이상의 중소기업자간 경쟁제품 조달계약에 대한 점검 결과, ○○○○○○부 등 6개 부서에서 중소기업자간 경쟁제품에 대한 계약을 수의로 체결하였음에도 불구하고 계약상대자가 경쟁제품을 직접 생산하고 있는지 확인하지 않은 사례가 총 19건으로 확인되었다.

[표] 중소기업자간 경쟁제품 직접생산여부 미확인 내역

부서	계약명	업체명	계약금액(원)	계약체결일	경쟁제품 품명(세부품명번호)
○○○○○○부					
●●●●●부					
□□□□부					
▽▽▽▽부					
△△△△△부					
◇◇◇◇◇부					

그 결과 중소기업 제품의 판로를 확대하고 공공 조달 과정에서 불공정한 거래를 방지하여 중소기업의 성장을 지원하고자 하는 판로지원법의 취지에 맞지 않게 운영하는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 관련자 의견 및 검토결과 ◇◇◇◇◇◇부는 계약명은 행사 운영 대행이나 주요 과업이 동영상 제작, 기념품 제작 또는 발표자료 제작, 전문특강 섭외 등 위탁교육서비스이므로 중소기업자간 경쟁제품인 기타행사기획및대행서비스에 해당하지 않아 직접생산여부를 확인할 필요가 없다고 판단하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 중소기업벤처부가 작성한 중소기업자간 경쟁제품 품명해설을 살펴 보면 회의기획및대행서비스 또는 기타행사기획및대행서비스는 회의 및 행사를 진행하기 위한 기획서를 작성하고 이를 기반으로 회의 및 행사 진행을 총괄 관리, 운영하는 대행 서비스를 제공하는 것을 의미하므로 발표자료 제작, 전문특강 섭외 등도 행사 진행을 위한 주요 과업으로 중소기업자간 경쟁제품 중 회의기획및대행 서비스 또는 기타행사기획및대행서비스에 포함된다고 볼 수 있다.

○○○○○○부 등 관계부서는 감사결과를 수용하면서 앞으로 중소기업자간 경쟁제품 조달계약 추진 시 관련 규정을 준수하여 직접생산 여부를 확인하는 등 계약 업무의 공정성을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○○부장, ●●●●●부장, □□□□부장, ▽▽▽▽부장, △△△△△△부장, ◇◇◇◇◇◇부장은 향후 중소기업자간 경쟁제품에 대하여 계약 체결 시 직접생산증명이 없는 업체와 계약을 체결하지 않도록 통제·관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」

- 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정) ① 중소벤처기업부장관은 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁 제품(이하 “경쟁 제품”이라 한다)으로 지정할 수 있다.
- 제9조(직접생산의 확인 등) ① 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다. 다만, 제4항에 따라 중소벤처기업부장관이 직접 생산을 확인한 서류를 발급한 경우에는 그러지 아니하다.
 1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 단서 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조제1항 단서에 따라 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
 2. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자와 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우

□ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」

- 제10조(직접생산의 확인 등) ① 법 제9조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 추정가격 1천만원을 말한다.
- ② 법 제9조제1항제1호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 경우를 말한다.
 1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제5호가목에 따른 수의계약을 체결하는 경우
- ③ 법 제9조제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 자를 말한다.
 1. 법 제33조제1항제1호부터 제3호까지의 법인 또는 단체
 2. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제4호가목·다목 및 라목의 경우에 해당하는 수의계약 대상자

일련번호	8	감사자 (감사실)	3급 ○○○, 4급 ●●●, 4급 ◎◎◎ 4급 ◆◆◆, 5급 ◇◇◇		공 개() 비공개(○)
통보	1건	-	-	-	-
조치부서	□□□□부	처분요구일자	2025. 9. 18.	회신기일(통보)	2025. 11. 10.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 일상감사 절차 미이행

관 계 부 서 □□□□부

조 치 부 서 □□□□부

내 용

1. 업무 개요

재단은 「감사규정」 제4조에 따라 재단의 업무와 회계에 관련되는 주요업무 중 감사가 정한 업무에 관한 서류에 대하여 최종 결재자의 결재에 앞서 내용을 검토하고 의견을 첨부하는 방법으로 일상감사를 정하고 있으며, 「일상감사 및 사후공람지침」에 따라 세부사항을 정하여 제도나 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가하고 감사의견을 표명함으로써 일상감사를 실시하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「일상감사 및 사후공람지침」에서는 추정가격¹⁾ 2천만 원을 초과하는 각종 계약 관련 사항(사업계획 수립, 입찰계획 수립, 계약안 보고를 포함한다)을 일상감사 대상업무로 규정하고 있으며, 이에 해당될 경우 각 부서는 같은 지침 제2조에 따라 최종결재권자의 결재에 앞서 감사실에서 내용을 검토할 수 있도록 일상감사를 의뢰하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상 기간 동안 전 부서 계약 건에 대한 일상감사 준수 실태 전반을 살펴본 결과, □□□□부는 [표]와 같이 일상감사 대상업무에 해당하는 업무임에도 총 5건에 대한 일상감사를 거치지 않은 사실이 확인되었다.

[표] 일상감사 누락 현황

문서번호	등록일자	문서명	소요예산

관계부서 의견 의견 없음

조치할 사항 □□□□부장은 일상감사 대상임에도 불구하고 일상감사를 누락하는 사례가 없도록 「일상감사 및 사후공람지침」에서 정하고 있는 ‘일상감사 대상업무’ 기준을 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)

1) 「국가계약법 시행령」 2조에 따라, “추정가격”은 예정가격이 결정되기 전에 예산에 계상된 금액 등을 기준으로 산정한 가격으로, ‘부가가치세’와 ‘관급자재비’가 포함되지 않은 금액임

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「감사규정」

○ 제4조(감사의 종류)

- ① 감사는 종합감사, 특정감사, 일상감사 및 기강감사로 구분한다.
- ② ~ ③ (생략)
- ④ 일상감사는 재단의 업무와 회계에 관련되는 주요업무 중 감사가 정한 업무에 관한 서류에 대하여 최종 결재자의 결재에 앞서 내용을 검토하고 의견을 첨부하는 방법으로 실시하며, 재단의 주요업무에 관한 서류 중 일상감사대상 이외의 서류로서 본부장 이상의 결재를 요하는 서류에 대해서는 사후공람을 할 수 있다.

□ 「일상감사 및 사후공람지침」

○ 제1조(목적)

이 지침은 「감사규정」 제4조제4항의 일상감사 및 사후공람에 대한 세부사항을 정하여 제도나 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가하고 감사의견을 표명함으로써 한국장학재단(이하 “재단”이라 한다)의 경영합리화에 기여함을 목적으로 한다.

○ 제2조(정의)

- ① “일상감사”란 재단의 업무와 회계에 관련되는 주요업무 중 제3조의 업무에 관한 서류에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 내용을 검토하고 의견을 첨부하는 방법에 의하여 실시하는 감사를 말한다.

② (생략)

○ 제3조(일상감사 대상업무) 일상감사 대상업무는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 18. (생략)
19. 추정가격 2천만 원을 초과하는 각종 계약 관련 사항(사업계획 수립, 입찰계획 수립, 계약안 보고를 포함한다). 다만, 입찰 및 계약에 관련한 기본방침에 대해 이미 일상 감사를 받은 경우와 「계약사무규칙」 제29조에 따른 재입찰은 대상에서 제외한다.
20. 그 밖에 이사장이 일상감사를 요청하는 사항